



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-102-APN-SECC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 22 de Noviembre de 2018

Referencia: EX-2018-27815053- -APN-DGD#MP - (CONC. 1185)

VISTO el Expediente N° EX-2018-27815053- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica en fecha el día 20 de noviembre de 2014, consiste en la celebración de un Contrato Promesa de Compraventa celebrado en el exterior, entre la firma GAS NATURAL SDG, S.A., por una parte y por la otra parte las firmas CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECONÓMICAS SANTA MARTA LIMITADA, INVERSIONES HEMACO LIMITADA, DOÑA MARÍA LORETO S.A., FOGER SOCIEDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL LTDA., y otros accionistas pertenecientes al grupo económico conformado por el "GRUPO FAMILIA MARÍN", INVERSIONES TUNQUÉN S.A., INVERSIONES ALMERÍA S.A., INVERSIONES QUITRALCO S.A., INVERSIONES LOS ACACIOS S.A., INVERSIONES ALSACIA S.A., INVERSIONES EL QUISCAL S.A., y otros accionistas pertenecientes al GRUPO ALMERÍA, e INMOBILIARIA LIGUAI S.A., INMOBILIARIA LOMAS DE QUELÉN S.A., INVERSIONES APALTA S.A., INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA y otros accionistas pertenecientes al GRUPO PÉREZ CRUZ, por el cual la firma GAS NATURAL SDG. S.A. inició, por intermedio de la firma GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA, una Oferta Pública para adquirir acciones emitidas por COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

Que, el día 14 de noviembre de 2014, se efectivizó la aceptación de la oferta pública de acciones por la cual la firma GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA adquirió el NOVENTA Y SEIS COMA CINCUENTA POR CIENTO (96,50 %) del capital accionario de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CHILE).

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 14 de noviembre de 2014.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió Dictamen de fecha 29 de octubre de 2018 correspondiente a la “CONC. 1185”, aconsejando al entonces señor Secretario de Comercio, autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA de la totalidad de las acciones de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CHILE), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que, con fecha 22 de Noviembre de 2018, la Dirección General de Estudios Económicos y Legales de la citada ex Comisión Nacional emitió la Providencia PV-2018-60388334-APN-DGEEYL#CNDC, obrante en el expediente de la referencia, a través de la cual se realizaron aclaraciones al citado Dictamen.

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución, y lo dispuesto por la Dirección General de Estudios Económicos y Legales en la citada providencia.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la

adquisición por parte de la firma GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA de la totalidad de las acciones de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CHILE), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 29 de octubre de 2018 correspondiente a la “CONC. 1185”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, como Anexo IF-2018-55048882-APN-CNDC#MPYT y lo dispuesto por la Dirección General de Estudios Económicos y Legales de dicha ex Comisión Nacional en la Providencia PV-2018-60388334-APN-DGEEYL#CNDC, los cuales forman parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BIRCHER Delia Marisa
Date: 2018.11.22 18:10:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Delia Marisa Bircher
Secretaria
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción y Trabajo

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.22 18:10:53 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-55048882-APN-CNDC#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 29 de Octubre de 2018

Referencia: Conc. 1185 - Dictamen Art.13 A)

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0275222/2014 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, caratulado “GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA, CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECONÓMICAS SANTA MARTA LIMITADA, INVERSIONES HEMACO LIMITADA, DOÑA MARÍA LORETO S.A., FOGER SOCIEDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL LTDA Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8° LEY 25.156 (CONC. 1185)”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica bajo análisis fue notificada ante esta Comisión en fecha 20 de noviembre del 2014 y consistió en la celebración de un Contrato Promesa de Compraventa celebrado en Santiago de Chile, entre la firma GAS NATURAL SDG, S.A., por una parte y por la otra parte las firmas CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECONÓMICAS SANTA MARTA LIMITADA, INVERSIONES HEMACO LIMITADA, DOÑA MARÍA LORETO S.A., FOGER SOCIEDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL LTDA., y otros accionistas pertenecientes al grupo económico conformado por la FAMILIA MARÍN (en adelante “GRUPO FAMILIA MARÍN”),¹ INVERSIONES TUNQUÉN S.A., INVERSIONES ALMERÍA S.A., INVERSIONES QUITRALCO S.A., INVERSIONES LOS ACACIOS S.A., INVERSIONES ALSACIA S.A., INVERSIONES EL QUISCAL S.A., y otros accionistas pertenecientes al grupo económico ALMERÍA (en adelante “GRUPO ALMERÍA”),² e INMOBILIARIA LIGUAI S.A., INMOBILIARIA LOMAS DE QUELÉN S.A., INVERSIONES APALTA S.A., INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA y otros accionistas pertenecientes al grupo económico PÉREZ CRUZ (en adelante “GRUPO PÉREZ CRUZ”) (y en conjunto “LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS”),³ por el cual GAS NATURAL SDG, S.A., inició, por intermedio de GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA (en adelante “GN CHILE”), una Oferta Pública para adquirir acciones emitidas por COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CHILE), (en adelante “CGE”).

2. De acuerdo a lo dispuesto en la ley de Mercado de Valores de Chile, el resultado de la oferta fue publicado el día 14 de noviembre de 2014, en diarios de circulación del referido país vecino. De acuerdo al

tenor de dicho aviso, GN CHILE declaró exitosa la Oferta, y aceptó y adquirió 402.122.728 acciones de CGE. En virtud de ello, GN CHILE es titular directo de 402.122.728 acciones de CGE, representativas del 96,50% de su capital accionario.

3. La publicación de la aceptación de la oferta se efectivizó en fecha 14 de noviembre de 2014, y las partes notificaron la presente operación el 20 de noviembre de 2014, es decir, el cuarto día hábil posterior al cierre indicado.

I.2.1. Actividad de las Partes

I.2.1.1. La Parte Compradora

4. GN CHILE es una empresa debidamente constituida de conformidad con las leyes de Chile, y su único accionista es UNIÓN FENOSA INTERNACIONAL S.A. (100% de las acciones), tiene por objeto la inversión en sociedades. UNIÓN FENOSA INTERNACIONAL S.A., es controlada a su vez por GAS NATURAL SDG, S.A.

5. GAS NATURAL SDG, S.A. es una empresa debidamente constituida de acuerdo a las leyes del Reino de España. Es una empresa dedicada al gas y electricidad en España y Latinoamérica, y está presente en más de 25 países. Es uno de los principales suministradores de gas natural licuado de las cuencas mediterránea y atlántica, y también uno de los operadores mundiales centrales de generación eléctrica de ciclo bobinado.

6. GAS NATURAL SDG, S.A. a su vez tiene participaciones accionarias en LA PROPAGADORA DEL GAS LATAM S.L. (100%) (en adelante “PROPAGADORA”), y en GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A., (100%), (en adelante “GNI”).

7. Por su parte, GAS NATURAL SDG, S.A. en Argentina, controla indirectamente, las siguientes empresas:

8. INVERGÁS S.A. es una empresa debidamente constituida en la Argentina, y es una sociedad inversora, y sus accionistas son: GNI, con el 95% y PROPAGADORA con el 5%.

9. GAS NATURAL SDG ARGENTINA S.A. es una empresa debidamente constituida en la República Argentina, y cuya única actividad es la de ser una sociedad inversora, sus controlantes son GNI con el 95% y PROPAGADORA con el 5% restante.

10. GAS NATURAL BAN S.A. es controlada en forma directa por INVERGAS S.A., con una participación del 51% de las acciones, y por GAS NATURAL SDG ARGENTINA S.A., con una participación del 19% de las acciones. La actividad principal que desarrolla la compañía es la prestación del servicio público de distribución de gas natural por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros en el país.

11. NATURAL ENERGY S.A. la actividad principal de esta compañía es la comercialización de gas natural en todo el territorio argentino. Sus controlantes son GNI con el 95% de las acciones y PROPAGADORA con el 5% restante.

12. NATURAL SERVICIOS S.A. se dedica principalmente a la prestación de servicios a empresas, comercialización de bienes y servicios, venta de GNC, operaciones por terceros, y centro de reconversión vehicular. Sus controlantes son GNI con el 95% de las acciones, en tanto que el 5% restante pertenece a PROPAGADORA.

13. CGE a través de GASCO S.A. tiene una participación accionaria en GASODUCTO DEL PACÍFICO (ARGENTINA) S.A.⁴

14. GASODUCTO DEL PACÍFICO (ARGENTINA) S.A., es una empresa transportadora de gas natural a través de un gasoducto internacional de propiedad de GASODUCTO DEL PACÍFICO (en el territorio de Chile) y de GASODUCTO DEL PACÍFICO (ARGENTINA) S.A. (en el territorio argentino), que presta servicio de transporte de gas natural vía gasoducto, desde la provincia de Neuquén, Argentina, a la región del Bío Bío en Chile. Asimismo, transporta gas natural hacia la red local de gasoductos argentinos y gas natural, proveniente de la terminal GNL QUINTERO.

I.2.1.2. La Parte Vendedora

15. Los accionistas mayoritarios de la CGE son: Grupo Familia Marín (que posee el 22.6538% de las acciones), Grupo Almería (que posee el 20.9906% de las acciones), Grupo Familia Pérez Cruz (que posee el 11.3580% de las acciones).

I.2.2. El Objeto de la Operación

16. GCE es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Chile, que desarrolla sus actividades en el sector del gas, servicios y en el sector eléctrico.

17. Por su parte, CGE, en la Argentina, tiene participación en las siguientes empresas:

18. GASCO ARGENTINA S.A. se encuentra indirectamente controlada por CGE a través de GASCO INTERNACIONAL S.A., con el 95% de las acciones y por INVERSIONES INVERGAS, con el 5% restante. GASCO ARGENTINA S.A., es una sociedad de inversiones.

19. GASNOR S.A. es controlada por GASCART S.A., con el 94,8% de las acciones. GASNOR S.A. es una empresa distribuidora que abastece de gas natural a las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero.

20. GASCART S.A. es una sociedad holding que a través de GASCO S.A. y GASCO INTERNACIONAL S.A., CGE, tiene una participación del 50%.

21. GASMARKET S.A., CGE tiene participación indirecta a través de GASCO INTERNACIONAL S.A., sociedad controlante de GASCO ARGENTINA S.A., y ésta última participa con un 50% del capital social y votos de GASMARKET S.A.

22. GASMARKET S.A. se dedica a la comercialización de gas natural y de productos y servicios energéticos relacionados de la región del noroeste argentino.

23. GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A., CGE tiene una participación accionaria de manera indirecta y a través de sus controladas, METROGAS CHILE y GASCO S.A., del 47%. La actividad que desarrolla es el transporte de gas entre el Valle de Neuquén y la frontera chilena.

24. En el sector eléctrico, CGE desarrolla actividades a través de CGE ARGENTINA S.A., con una participación del 99,99% de las acciones.

25. AGUA NEGRA S.A. es una sociedad holding controlada por CGE (100%) en forma directa con 1.47% e indirectamente a través de CGE ARGENTINA S.A. con el 98,53%, está última a su vez controla por ENERGÍA SAN JUAN S.A. con una participación del 99,99%.

26. INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A. es una sociedad dedicada a la intermediación financiera controlada por CGE (100%) a través de CGE ARGENTINA S.A. de forma directa con una participación del 0,52% e indirectamente con una participación del 99,48%.

27. ENERGÍA SAN JUAN S.A. es una empresa distribuidora de energía eléctrica en la provincia de San Juan la cual se encuentra controlada por CGE (99,99%) a través de AGUA NEGRA S.A.

28. LOS ANDES HUARPES S.A. es una sociedad controlada por CGE (100%) de forma directa con el 1.83% y de forma indirecta con una participación del 98.17%, a través de INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A. Tiene por actividad principal la realización de obras de ingeniería civil como trabajos generales de construcción para la minería y la industria, de centrales eléctricas y nucleares, excavaciones de sepulturas, construcción reforma y reparación de redes de electricidad, de gas, de agua, de telecomunicaciones.

29. NORELEC S.A. (en adelante “NORELEC”) es una sociedad holding donde CGE participa indirectamente a través de CGE ARGENTINA S.A. con el 50% del capital social.

30. EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMÁN S.A. (en adelante “EDET”) es una empresa distribuidora de energía eléctrica en la provincia de Tucumán. CGE participa directamente a través de CGE ARGENTINA S.A. con el 19.5% del capital social, e indirectamente con el 50% del capital de NORELEC, que es la sociedad controlante de EDET S.A., la cual posee el 61% de su capital social.

31. COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE INVERSIONES S.A. (en adelante “CEISA”) es una sociedad holding donde CGE participa en forma directa con el 10% del capital social e indirectamente a través de EDET S.A., quien es titular del 80% del capital social de CEISA.

32. DIMATER S.A. (en adelante “DIMATER”) es una empresa en la cual CGE participa a través de CGE ARGENTINA S.A. en forma indirecta con la tenencia del 50% del capital social de NORELEC, que es titular del 50% de las acciones de DIMATER, y de la tenencia accionaria en CEISA que posee el 50% restante. La empresa se dedica a la compraventa de materiales eléctricos en general.

33. EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A. (en adelante “ECOS”) es una empresa que tienen por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros, de actividades de construcción en general (civiles, gas, eléctricas, etc.) así como la prestación de servicios generales y de mantenimiento. CGE participa indirectamente a través de CGE ARGENTINA S.A. por sus tenencias accionarias en NORELEC (99,99%) y en DIMATER (0,01%).

34. NOANET se dedica al servicio de telecomunicaciones, computación, venta de equipos, procesamiento de datos y programación. CGE participa indirectamente a través de CGE ARGENTINA S.A. por sus tenencias accionarias en NORELEC (95%) y en CEISA (5%).

35. EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A. (en adelante “EJESA”) y EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A. (en adelante “EJSEDSA”), son empresas que poseen la concesión exclusiva para la distribución y comercialización de energía eléctrica a clientes que se conecten a sus redes de distribución en la provincia de Jujuy. En dichas sociedades, CGE participa indirectamente a través de CGE ARGENTINA S.A., por sus tenencias accionarias en CEISA (60%) y en EDER S.A. (30%).

36. A continuación, se podrá observar un resumen de las actividades llevadas adelante por las firmas enumeradas anteriormente:

Tabla 1: Actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto) en Argentina

Empresas afectadas	Actividad económica principal
Grupo objeto: COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD	
GASNOR S.A.	Distribución de gas natural en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero.
GASMARKET	Comercialización de gas natural y de productos y servicios energéticos relacionados, principalmente en la región noroeste de Argentina. Provee gas a

S.A.	diferentes industrias del Noroeste Argentino, a través de sus cuatro sucursales ubicadas en las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero.
GASODUCTO GASANDES ARGENTINA S.A.	Transporte de gas natural y operación y mantenimiento de un gasoducto dedicado exclusivamente a la exportación. Constituye una expansión del Gasoducto Centro Oeste, que se encuentra dentro del sistema de transporte correspondiente a la licencia otorgada a TGN. Se extiende desde La Mora hasta Maipo, en la provincia de Mendoza, en la frontera argentino-chilena. No ha realizado operaciones de exportación en el período 2012-2015, como tampoco ha efectuado operaciones en el mercado interno.
INTERNATIONAL FINACIAL INVESTMENTS S.A.	Provisión de servicios de intermediación financiera.
ENERGÍA SAN JUAN S.A.	Distribución de energía eléctrica en la provincia de San Juan.
LOS ANDES HUARPES S.A.	Realización de obras de ingeniería civil y asesoramiento a grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista en materia tarifaria. Actualmente no realiza actividades. La última operación fue realizada entre agosto y diciembre de 2013, y comprendió un servicio de asesoramiento técnico a la Central Hidroeléctrica Salto de la Loma, en la provincia de San Juan.
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE TUCUMAN S.A.	Distribución, abastecimiento, comercialización de energía eléctrica, generación aislada y de transmisión exclusiva a usuarios que se conecten a la red de distribución en la provincia de Tucumán
DIMATER S.A.	(i) Compra y venta y distribución de materiales eléctricos en general, en todas las provincias del noroeste y noreste de Argentina; (ii) provisión de servicios de abastecimiento y logística en almacenes para empresas del rubro eléctrico, y (iii) fabricación de transformadores de distribución eléctrica y provisión de servicios de mantenimiento y reparación de transformadores dentro del mercado regional.
EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS (ECOS) S.A.	Realización, por cuenta propia o de terceros, o asociada con terceros, de actividades de construcción en general (civiles, gas, eléctricas, entre otras) así como la prestación de servicios generales y de mantenimiento. Concentra sus actividades en la región noroeste, principalmente en las provincias de Tucumán y Jujuy, donde cuenta con sus bases principales. En el período 2013-2015 las actividades más importantes de construcción desarrolladas en Argentina se han concentrado en la provisión de servicio de mantenimiento y ejecución de obras de alumbrado público para distintos municipios de la provincia de Tucumán, como así también en la ejecución de obras

	de infraestructura (eléctricas, redes de distribución de gas -de media y baja presión-, cloacas, entre otras) en emprendimientos inmobiliarios desarrollados en la zona oeste del Gran San Miguel de Tucumán y en la provincia de Jujuy (obras de instalación domiciliaria). Paralelamente, participó en obras de desarrollo energético en la región, destacándose el montaje de campos de transformación y de línea en 500 kw en una estación transformadora en la provincia de Salta.
NOANET S.A.	Provisión de servicio de telecomunicaciones, computación, venta de equipos, procesamiento de datos y programación, orientando su actividad al mercado corporativo y gubernamental.
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.	Distribución y comercialización de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.
EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS DISPERSOS S.A.	Distribución y comercialización de energía eléctrica en la provincia de Jujuy.
Grupo comprador: GAS NATURAL FENOSA CHILE	
NATURAL ENERGY S.A.	Aprovisionamiento y comercialización de gas natural en Argentina.
GAS NATURAL BAN S.A.	Distribución de gas natural por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros en el país, en 30 partidos de la provincia de Buenos Aires, ubicados al norte y al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
GASODUCTO DEL PACÍFICO (ARGENTINA) S.A.	Titular de una concesión de transporte de hidrocarburos en los términos de la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319, cuyas actividades principales son la construcción, propiedad y operación del sistema de gasoducto que se extiende desde Loma de la Lata (provincia de Neuquén) hasta paso Buta Mallín (provincia de Neuquén), en la frontera argentino-chilena, y de sus extensiones, expansiones e instalaciones accesorias. Originalmente, el proyecto fue diseñado como gasoducto de exportación para abastecer de gas natural a la ciudad de Concepción (Chile). A partir de 2004, a propuesta de YPF S.A. se revirtió el flujo del gasoducto desde el punto de recepción denominado El Portón hacia Loma de la Lata con el objeto de inyectar gas natural desde el yacimiento que YPF S.A. explota en ese punto para abastecer al mercado interno. De esta manera, YPF S.A. utiliza este gasoducto como modalidad operativa de conexión entre yacimientos, desde donde se inyecta a otros gasoductos operados por terceras empresas.
	(i) Comercialización de bienes y servicios relacionados con el gas para el mercado residencial y pequeño

NATURAL SERVICIOS S.A.	comercial, destacándose la comercialización de artefactos a gas y servicio de instalación; (ii) Servicio de cobranza y atención a clientes de GAS NATURAL BAN S.A. en centros de atención presencial; (iii) Servicio de gerenciamiento y/o construcción de obras de infraestructura relacionadas principalmente con el servicio de gas natural (redes de distribución de gas - de media y alta presión-, gasoductos y/o plantas reguladoras de presión y medición), dirigidas a comitentes únicos (emprendedores, desarrolladores, empresas constructoras). Su oferta se encuentra orientada, fundamentalmente, a 29 partidos del GBA Norte y Oeste y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en el período 2013-2015 ejecutó obras de construcción de redes de media presión de gas, en los partidos de Tigre, Morón, Campana, Zárate, La Matanza). No provee servicios en los segmentos de obras de alta tensión y de obras eléctricas de media y baja tensión.
---------------------------	---

Fuente: CNDC en base a información aportada por las notificantes.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

37. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

38. La operación notificada encuadra en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156.

39. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, supera los umbrales establecidos en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

40. En el presente caso, corresponde destacar que si bien el día 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 y con vigencia a partir del 25 de mayo de 2018, estableció en el Artículo 81, que: “Los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma”. Por ende, en el análisis de la presente operación de concentración económica, se aplicarán las disposiciones de la Ley N° 25.156 y sus modificatorias.

III. PROCEDIMIENTO

41. El día 20 de noviembre 2014, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156 mediante la respectiva presentación del Formulario F1.

42. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en la Resolución N°40/2001 de la Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor, por lo que con fecha 5 de diciembre de 2014 consideró que la información se hallaba incompleta, realizando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta tanto dieran total cumplimiento a lo solicitado.

43. Con fecha 21 de abril de 2015, esta Comisión Nacional, tras analizar la información presentada por las

partes, consideró que el Formulario F1 se hallaba incompleto, por lo que procedió a realizar las observaciones correspondientes, informándole a las partes que el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 17 de abril de 2015 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo.

44. En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, en fecha 28 de julio de 2015, esta Comisión Nacional solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD su intervención en relación a la operación bajo análisis.

45. Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 2015, esta Comisión Nacional solicitó la intervención de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONCESIONES DE LA PROVINCIA DE JUJUY.

46. En fecha 11 de agosto de 2015, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD contestó el requerimiento acompañando un informe en el cual no objetó la operación.

47. En fecha 28 de agosto de 2015, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS contestó el requerimiento realizado manifestando que el organismo no tiene observaciones que formular desde la perspectiva regulatoria.

48. En fecha 1 de septiembre de 2015, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONCESIONES DE LA PROVINCIA DE JUJUY contestó el requerimiento realizado manifestando que la operación cumple con las exigencias regulatorias del sector y que no representa problemas para la competencia en el mercado involucrado.

49. Finalmente, esta Comisión Nacional solicitó la intervención en relación a la operación bajo análisis del ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA y el ENTE REGULADOR DE ENERGÍA SANTIAGO DEL ESTERO en fecha 11 de julio de 2016 y del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN en fecha 28 de julio de 2016.

50. Habiendo transcurrido el plazo previsto sin que los mencionados entes se expidan, corresponde tener por no objetada la concentración económica en los términos del Artículo 16 del Decreto N° 89/2001.

51. Finalmente, luego de reiteradas presentaciones, con fecha 24 de septiembre de 2018, las partes dieron cumplimiento al requerimiento efectuado por esta COMISIÓN NACIONAL y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

iV. Evaluación de los efectos de la operación de concentración sobre la competencia

IV.1. Naturaleza Económica de la Operación

52. Como fue expuesto, la presente operación consiste en la adquisición por parte de GN CHILE, del 96,5% del capital accionario de CGE. A continuación, se expone una tabla de las actividades desarrolladas por las empresas en la República Argentina, a fin de determinar en qué sectores operan ambas firmas.

Tabla 2: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora y objeto)

Servicio Ofrecido	CGE (Objeto)	GE CHILE (Compradora)
Comercialización de gas natural	X	X
Transporte de gas natural	X	X
Distribución de gas natural	X	X

Obras de construcción	X	X
Provisión de servicios de intermediación financiera	X	
Distribución de energía eléctrica	X	
Obras de ingeniería civil y asesoramiento del mercado eléctrico mayorista en materia tarifaria	X	
Distribución y Comercialización de energía eléctrica	X	
Servicios de Mantenimiento y Logística del sector eléctrico	X	
Servicios de telecomunicaciones	X	
Sociedad de Inversiones	X	

53. Tal como surge de la tabla precedente, y en virtud de las actividades desarrolladas por las partes notificantes y sus involucradas, la presente operación de concentración económica tiene lugar en un contexto en el cual existen relaciones de tipo horizontal en la comercialización de gas natural y en la actividad de construcción.

54. Si bien en la Tabla 2 se exhiben otras actividades en las que participan las empresas involucradas, las mismas no presentan relaciones horizontales ni verticales, tal como se verá a continuación. Esto se debe fundamentalmente al carácter geográficamente limitado de las actividades en cuestión.

55. En cuanto a la distribución de gas natural, GAS NATURAL BAN S.A. y GASNOR S.A. son monopolios naturales regulados por el ENARGAS en zonas geográficas de distribución distintas.

56. GAS NATURAL BAN S.A., que opera en una zona de la provincia de Buenos Aires conformada por 30 partidos distintos. GASNOR S.A. opera en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Por lo tanto, no se presentan relaciones horizontales.

57. En lo referente al Transporte de Gas Natural, tanto GASODUCTO GASANDES como GASODUCTO DEL PACIFICO conectan a la Argentina con la República de Chile. Ambos gasoductos, sin embargo, operan en zonas geográficas distintas y no compiten entre sí. GASODUCTO GASANDES se extiende entre la localidad de La Mora y la frontera con Chile en la provincia de Mendoza, en tanto que GASODUCTO DEL PACIFICO opera entre las localidades de Loma de la Lata (Neuquén) y el paso Buta Mallín en la provincia de Neuquén. Todo esto implica que en este rubro no existen relaciones horizontales producto de la operación.

58. Finalmente, tampoco hay relaciones verticales entre las actividades de transporte y distribución de gas natural de las empresas afectadas, ya que las mismas operan en áreas geográficas diferentes.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

IV.2.1. Obras de construcción

59. En la Argentina, el sector de la construcción es una industria sumamente diversa, en la que participan una extensa variedad de firmas que cumplen funciones distintas. En ese sentido, se verifica la presencia de un gran número de firmas pequeñas y medianas, que muchas veces se especializan en algún tipo particular de construcción (por ejemplo, obras particulares, obras viales, obras civiles para el sector energético, etc.). Por otro lado, existe un número relativamente pequeño de grandes compañías capaces de llevar a cabo proyectos de mayor calibre.

60. Tanto ECOS (perteneciente a CGE) como NATURAL SERVICIOS S.A. (controlada por GN CHILE) son empresas de mediana envergadura, que en los segmentos en los que participan enfrentan la competencia de empresas de similares características. Por su parte, para los casos en los cuales no resulta

viable competir de manera directa, por tratarse de empresas de mayor magnitud, tienen la posibilidad de posicionarse como firma asociada o subcontratista.

61. Ahora bien, es menester resaltar que los costos de transporte son un factor importante para delimitar el mercado geográfico relevante. En este sentido, una firma tendrá mayor presencia en las licitaciones localizadas cerca de su base de operaciones donde enfrentará menores costos de transporte, tanto de capital de trabajo, como de materiales y equipamiento. Por su parte, las grandes compañías constructoras poseen mayor capacidad de absorción de costos de transporte, debido a que típicamente dirigen y llevan a cabo licitaciones y ofertas en áreas de gran extensión geográfica.

62. En el contexto de la operación bajo estudio, las empresas involucradas desarrollan sus actividades en áreas geográficas bien delimitadas. NATURAL SERVICIOS S.A. tiene su base operativa en el Gran Buenos Aires, y ECOS concentra sus actividades en las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, ubicadas en la región noroeste de la República Argentina.

63. En función de lo indicado, por lo tanto, podría afirmarse que la presente operación de concentración no genera efectos horizontales en los mercados de obras de construcción, en virtud que las empresas involucradas llevan a cabo sus actividades en mercados geográficos diferentes. Sin embargo, dado que las empresas constructoras que operan en una determinada zona geográfica de la Argentina pueden ingresar fácilmente a otras zonas geográficas, y llevar a cabo en ellas sus actividades, el mercado de obras de construcción también puede ser considerado como de dimensión nacional, aplicando lo que los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas vigentes en nuestro país denominan “criterio de sustitución por el lado de la oferta”.⁵

64. Tomando como base dicho criterio, entonces, la operación de concentración bajo análisis presentaría un efecto horizontal muy reducido en el mercado nacional de obras de construcción, que puede estimarse en principio a través de las participaciones de las empresas involucradas en dicho mercado nacional. Al momento de producirse la operación de concentración (año 2014), dichas participaciones de mercado ascendían a aproximadamente el 0,007% (para el caso de NATURAL SERVICIOS S.A.) y el 0,055% (para el caso de ECOS), lo cual implica una participación conjunta del 0,062%.⁶

65. Tal como puede observarse, las participaciones de mercado enunciadas resultan sumamente pequeñas, y esto implica que la operación no tiene entidad como para generar ningún tipo de preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia en el mercado nacional de obras de construcción.

IV.2.2. Comercialización de gas natural

66. Tal como se ha mencionado anteriormente, la presente operación de concentración económica presenta también un efecto de tipo horizontal en el mercado argentino de comercialización de gas natural. Por la naturaleza del servicio de comercialización, dicho mercado puede ser definido genéricamente con una dimensión nacional, y esto hace que las empresas comercializadoras controladas por el grupo comprador (NATURAL ENERGY) y por la empresa objeto (GAS MARKET) sean entidades capaces de competir entre sí en el mercado nacional mencionado.

67. El Artículo 14 de la Ley N° 24.076 de Marco Regulatorio de la Industria del Gas considera comercializador a quien compra y vende gas natural por cuenta de terceros. Sin perjuicio de ello, y a diferencia del carácter regulado que reviste la actividad de transporte y distribución de gas natural, la comercialización de dicho gas es una actividad que se encuentra desregulada y en competencia.

68. Las comercializadoras tienen como principal actividad la compra y venta de gas natural en boca de pozo. Para ello, las compañías llevan adelante distintos procesos vinculados con la compra del gas natural, en los que se incluyen la negociación de precios y condiciones tales como puntos de entrega, cantidades, formas de pago, entre otros, con los potenciales proveedores de gas natural, la celebración de los acuerdos de abastecimientos y el seguimiento de las entregas y pagos correspondientes.

69. Por otra parte, en lo que respecta a las ventas, existe una instancia de captación de clientes seguida de subastas y/o compulsas de precios que realizan los clientes para definir condiciones de venta - principalmente industriales y comerciales-, la celebración de los acuerdos de suministro, la facturación de los servicios prestados y el posterior seguimiento de pagos, común a cualquier actividad de venta.

70. El marco regulatorio vigente impide que las distribuidoras vendan gas a los grandes usuarios. De este modo, los comercializadores ofrecen gas a los usuarios industriales y comerciales con consumos elevados, a los usuarios residenciales, a los subdistribuidores, y a las entidades oficiales. El gas natural para los usuarios residenciales y comerciales pequeños, en cambio, lo proveen las distribuidoras, y su precio se encuentra regulado. En el caso del gas natural utilizado por las usinas eléctricas y por los proveedores de gas natural comprimido (GNC), por último, también hay regulación de los precios de abastecimiento de gas.

71. En lo que respecta al mercado geográfico, las comercializadoras pueden llevar a cabo su actividad de compra y venta en la totalidad del territorio argentino, y esto hace que, en principio, dicho mercado tenga un carácter nacional y no local. A continuación, se presentan los volúmenes comercializados de gas para cada una de las empresas involucradas en el periodo 2013 – 2015.

Tabla 3: Volúmenes de gas comercializados y participaciones de las empresas involucradas (2013–2015)

EMPRESA	2013		2014		2015	
	Volumen (Mm3)	Participación (porcentaje)	Volumen (Mm3)	Participación (porcentaje)	Volumen (Mm3)	Participación (porcentaje)
NATURAL ENERGY	537.604	6,16%	517.150	5,89%	589.751	6,64%
GAS MARKET (OBJETO)	311.642	3,57%	261.087	2,97%	288.034	3,24%
TOTAL	849.246	9,73%	778.237	8,86%	877.785	9,88%
TOTAL, DE MERCADO (Industrias, Comercial, SDB)	8.724.651	100,00%	8.784.488	100%	8.881.934	100%

Fuente: Elaboración propia, en base a información provista por las partes.

72. Conforme a los datos expuestos, puede observarse que la participación conjunta de las empresas GAS MARKET y NATURAL ENERGY en el mercado argentino de comercialización de gas natural llegó apenas al 10% del total de gas vendido, y que el incremento en participación del grupo comprador como consecuencia de la operación bajo estudio fue inferior al 4% en todos los años considerados. Esto hace que el aumento de concentración generado, medido a través del índice de Herfindahl y Hirschman, no supere nunca los 25 puntos, hallándose de ese modo por debajo del valor de referencia de 100 puntos que se utiliza como estándar en los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas vigentes en nuestro país.⁷

73. Cabe mencionar, además, que el número de empresas registradas como comercializadoras, según el registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, es de más de 50 entidades, lo cual abona también la idea de que se trata de un mercado en el cual existen múltiples alternativas para los clientes que desean contratar con los oferentes del servicio de comercialización.

74. Por todo lo expuesto, entonces, resulta posible afirmar que el efecto horizontal de la operación bajo estudio en el mercado argentino de comercialización de gas natural es reducido, y que el mismo no tiene potencialidad de afectar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

V. CONCLUSIONES

75. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

76. Por ello, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA de la totalidad de las acciones de la firma COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. (CHILE), todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley Nº 25.156 y del Decreto Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018.

77. Elévese el presente Dictamen al Señor SECRETARIO DE COMERCIO previa remisión a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE LA NACIÓN, para su conocimiento.

1 La totalidad del GRUPO FAMILIA MARÍN está compuesto por empresas y personas individuales, que fueran identificadas en el poder acompañado por las partes y que se encuentra a fs. 102/107.

2 La totalidad del GRUPO ALMERÍA, está compuesto por empresas y personas individuales, que fueran identificadas en el poder acompañado por las partes y que se encuentra a fs. 113-117.

3 La totalidad del GRUPO PÉREZ CRUZ, está compuesto por empresas y personas individuales, que fueran identificadas en el poder acompañado por las partes y que se encuentra a fs. 108-112.

4 Esta firma es colocada dentro del grupo de las empresas compradoras debido a la aprobación de la operación correspondiente a la Resolución Nº 55 del Señor Secretario de Comercio de fecha 31 de enero de 2018.

5 Véase Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, sección II.1, aprobados por la Resolución Nº 208/2018 de la Secretaría de Comercio de la Nación.

6 Estas cifras surgen de considerar una facturación anual de \$25.821.500 (para NATURAL SERVICIOS S.A.) y de \$223.005.347 (para ECOS), en un contexto en el cual la facturación total del sector es de aproximadamente \$402.617 millones (de acuerdo con cifras del año 2014, tomadas de la información suministrada por las partes y de información sobre valor bruto de la producción, cuya fuente son las Cuentas Nacionales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos).

7 Véase Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, sección II.4, aprobados por la Resolución Nº 208/2018 de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.25 16:56:01 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.26 09:47:48 -03'00'

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.26 10:28:05 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.26 12:16:07 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.10.29 17:50:31 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.29 17:50:32 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Providencia

Número: PV-2018-60388334-APN-DGEEYL#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 22 de Noviembre de 2018

Referencia: Conc. 1185 - Nota contesta Dictamen Jurídico

Señora Secretaria de Comercio

Del Ministerio de Producción y Trabajo

Lic. Delia Marisa BIRCHER

S_____ / _____ D

Me dirijo a Usted en el marco del Expediente N° S01:0275222/2014 caratulado “GAS NATURAL FENOSA CHILE SPA, CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS ECONÓMICAS SANTA MARTA LIMITADA, INVERSIONES HEMACO LIMITADA, DOÑA MARIA LORETO S.A., FOGER SOCIEDAD DE GESTIÓN PATRIMONIAL LTDA Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DELA LEY 25.156 (CONC. 1185)” del registro del Ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, actual MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO, y en virtud del Dictamen Jurídico N° IF-2018-59825063-APN-DGAJMP#MPYT de fecha 20 de noviembre de 2018 de la Dirección GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS DEL ministerio de producción Y TRABAJO.

En el mencionado dictamen se advierte que en el Dictamen de la CNDC obrante en el orden 22, en el punto 44., no se menciona a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES DE LA PROVINCIA DE JUJUY, y en el punto 49., no se menciona a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES DE LA PROVINCIA DE JUJUY, ni al ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA ELECTRICA DE TUCUMÁN, todo ello con relación a la solicitud de intervención en los términos del artículo 16 de la Ley 25.156. Asimismo, el dictamen destaca que el proyecto de Resolución obrante en el orden 24, ha consignado erróneamente el número de Expediente, siendo el correcto el número EX 2018-27815053-APN-DGD#MP y que a dicho proyecto se deberá adecuar conforme el Decreto N° 980/2018 mediante el cual se designó a la Licenciada en Comercio Internacional Da. Delia Marisa BIRCHER en el cargo de Secretaria de Comercio del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

En razón a lo peticionado, esta Comisión Nacional señala que en su Dictamen se hace mención a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y OTRAS CONCESIONES DE LA PROVINCIA DE JUJUY en los puntos 45 y 48.

Por otro lado, con relación al ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA ELECTRICA DE TUCUMÁN, esta Comisión Nacional manifiesta que la misma dio total cumplimiento con lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 al requerir la intervención del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS y al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. No obstante ello, esta Comisión Nacional ofició a entes provinciales, entre los cuales se encuentra el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA ELECTRICA DE TUCUMÁN. El oficio que le fue enviado al ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA ELECTRICA DE TUCUMÁN ha sido rechazado según constancia del Correo Argentino de fecha 11 de julio de 2016.

Cabe destacar que, en este caso, esta Comisión Nacional entendió que resultaba sobreabundante notificar a todos los entes provinciales reguladores de los servicios eléctricos y de gas, en torno a lo solicitado por el Artículo 16 de la Ley 25.156 y a las implicancias competitivas de la operación que se estaba analizando en el Expediente.

Teniendo en cuenta lo manifestado ut-supra, y que se ha aclarado lo solicitado en Dictamen Jurídico N° IF-2018-59825063-APN-DGAJMP#MPYT de fecha 20 de noviembre de 2018, esta Comisión Nacional sostiene el dictamen IF-2018-55048882-APN-CNDC#MPYT remite las presentes actuaciones para la prosecución de su trámite.

Sin más, lo saluda a Usted muy atentamente,

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.22 13:02:14 -03'00'

Germán Coloma
Director
Dirección General de Estudios Económicos y Legales
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.22 13:02:15 -03'00'